

4º JUZGADO CIVIL (EX J. CIVIL T. GREGORIO A.) - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 00778-2025-0-2301-JR-CI-04

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ARENAS PEREZ, SAUL FELIPE
ESPECIALISTA : DIAZ PLATA, JESSICA - EJE EJECUCION
DEMANDADO : ARRATIA VARGAS, JAVIER VICTOR
AMESQUITA QUISPE, LUZ MARINA
AMESQUITA QUISPE, ROY ELOY
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

Resolución Nro.6

Tacna, veintiuno de enero del dos mil veintiséis.

Dando cuenta en la fecha por la carga procesal del área de ejecución del MCCLO.

A los escritos N° 36258-2025, 40035-2025 y 217-2026 presentado por la ejecutante.

ANTECEDENTES: El pedido de convocatoria a remate y los documentos adjuntados y;
CONSIDERANDO:

- 1. SCOTIABANK PERÚ S.A.A.**, debidamente representado por su apoderado **JHON CESAR PARI MAQUERA**, solicita se convoque a remate judicial electrónico el bien materia de ejecución; por lo que habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a la **Ley N° 30229**, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; cuyo objeto es de realizar los remates judiciales, a través de medios electrónicos.
- 2.** Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas, ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarará desierto.
- 3.** Por lo que declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229, el **REM@JU** generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del **15%** sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.
- 4.** Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes de la tasación, menos la deducción de dos veces el 15%, para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.
- 5.** Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por lo antes expuesto; **SE RESUELVE:**

- 1. CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL;** el siguiente bien inmueble:
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Inmueble denominado Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Mz. 10 lt. 05 del distrito de Ciudad Nueva, provincia y departamento de Tacna, e inscrito en la partida N° P20000435 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nro. XIII - Sede Tacna.
- 2. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del **Rem@ju** por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- (i) **ASIENTO 00012 INSCRIPCION DE HIPOTECA**, los copropietarios constituyen hipoteca sobre la totalidad del predio inscrito en la partida a faor del Banco Scotiabank Perú SAA, hasta por la suma de S/99,000.00 a fin de garantizar la obligación determinada: Activo fijo con garantía hipotecaria otorgada por la suma de S/.120,000.00 a favor de Javier Victor Arratia Vargas y Luz Marina Amésquita Quispe, la hipoteca garantiza otras obligaciones determinables en los términos y condiciones pactadas por las partes contratantes.
- (ii) **ASIENTO 00014 INSCRIPCION DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION:** sobre los derechos y acciones que corresponden al demandado, hasta por la suma de S/.15,000.00 a favor de la demandante Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina de Moquegua Ltda 103 en mérito al expediente N°1471-2018-58-2301-JP-CI-02.
- (iii) **ASIENTO 00015 INSCRIPCION DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION** sobre los derechos y acciones que le corresponden al demandado sobre el predio inscrito en esta partida, hasta por la suma de S/.30,000.00 a favor del demandante, en mérito de la Resolución Judicial N°01 de fecha 07.01.2019 suscrito por el Juez y secretario judicial del Juzgado Mixto del Módulo Básico del Alto de la Alianza de la Corte Superior de Justicia de Tacna, en el expediente N°0164-2018-86-2301-JM-CI-01.

5. VALOR DE TASACION: La tasación en autos asciende a la suma de **S/. 107,106.19** (ciento siete mil ciento seis soles con diecinueve céntimos).

6. PRECIO BASE DEL REMATE:

- (i) **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de **S/. 71,404.13** (setenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro soles con trece céntimos).
- (ii) **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un **15%**, esto es, la suma de **S/. 60,693.51** (sesenta mil seiscientos noventa y tres soles con cincuenta y un céntimos).
- (iii) **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un **15%** adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **S/. 51,589.48** (cincuenta y un mil quinientos ochenta y nueve soles con cuarenta y ocho céntimos).

7. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

- (i) **Depositar el 10%** el valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229;
- (ii) **Adjuntar** el arancel judicial correspondiente.

8. PAGO SALDO: los postores deberán prevenir el registro de los datos del depósito de su pago conforme al Manual del Usuario Postor Web_Java026:REM@JU enero 2020, a fin que se expida el Certificado de Postor ganador en formato PDF.

9. PUBLICACIONES: Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo, a través del aplicativo informático del **REM@JU** por el termino de ley, conforme el artículo 15.2 de la Ley N° 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

10. FÍJESE POR ÚNICA VEZ LOS CARTELES EN EL LOCAL DEL JUZGADO Y EN EL INMUEBLE SUB-LITIS, debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad; asimismo autorícese al especialista legal, que previo a la publicación del remate, actualice y corrija de ser el caso los errores que puedan existir respecto a las partes procesales y terceros intervinientes en el proceso.

Al primer otrosí: Estese a lo dispuesto en la presente.

Al segundo otrosí: Estando a lo indicado y conforme corresponde, se dispone la notificación de:

- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA 103: con domicilio en **ASOCIACIÓN LOS CLAVELES MANZANA S2, LOTE 21 (avenida la cultura) DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA.**
- BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK: En la **AVENIDA SAN MARTÍN N° 646 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA**
- Respecto a la notificación de los ocupantes del inmuebles, se indica que la convocatoria a remate no corresponde ser notificado a los que indica, según lo regulado por la norma adjetiva; por tanto, no se le concede su pedido.